

1500596-90.2021.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DA LUZ SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

DANILO DA LUZ SILVA foi denunciado como incurso nas condutas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 14/08/2021, por volta das 11h00min, na Penitenciária Local, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500596-90.2021.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500596-90.2021.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DA LUZ SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

DANILO DA LUZ SILVA foi denunciado como incurso nas condutas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 14/08/2021, por volta das 11h00min, na Penitenciária Local, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para fins de tráfico, cerca de 112 (cento e doze) tiras de papel de droga sintética "K4", pesando 4,77 g (quatro gramas e setenta e sete centigramas).

Denúncia oferecida em 04/05/2022 (fls. 87/90).

Devidamente notificado (fls. 106), o réu apresentou defesa prévia (fls. 108/110), mas não foram reconhecidas causas para o trancamento da ação penal, sendo a denúncia recebida em 23/06/2022 (fls. 111/112).

Em 02/08/2022 foi ouvida a testemunha, sendo também realizado o interrogatório do réu (fls. 162/169).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação (fls. 162/164). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas "c" e "d", do Código Penal (fls. 164).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na denúncia foram demonstradas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva às fls. 27, 61, 62 e 63, fotografia às fls. 11, boletim de ocorrência às fls. 03/04 e 05/06, laudo pericial às fls. 12/14, relatório final às fls. 80/84, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Tatiani Faustino de Souza, testemunha, ouvida na fase inquisitiva, negou ter levado substância conhecida como "K4" para DANILO. Afirmou que sequer o conhece e nunca realizou visita em penitenciária. Seu filho Andrei está preso na cidade de Presidente Venceslau (fls. 27).

Edvando Antonio Maioli e João Paulo Garcia, agentes de segurança penitenciária, ouvidos na fase inquisitiva, afirmaram que, após o término da visitação no pavilhão escolar, os sentenciados são retirados antes das visitas e submetidos à revista corporal antes de adentrarem nos pavilhões habitacionais. Informaram que, ao revistar DANILO, foi encontrado em sua cueca um invólucro de aproximadamente sete centímetros, contendo 113 tiras de papel de coloração branca, aparentando ser entorpecente "K4". Relataram que todos os sentenciados são revistados antes de deixarem o pavilhão habitacional para receberem as visitas e, novamente, quando retornam ao pavilhão habitacional. Declararam que, durante as visitas, os sentenciados mantêm distanciamento, porém são autorizados a irem ao banheiro, assim como as visitas. Afirmaram que, durante todo o procedimento, DANILO só teve contato com sua visita, Tatiane (fls. 61 e 62). Em juízo, Edvando reiterou o alegado na fase inquisitiva. Relatou que o preso e a visita ficavam a dois metros de distância aproximadamente, não conseguiu ver se foi a visita quem entregou a droga para ele. Afirmou que levavam os presos separadamente ao banheiro, mas tinham acesso ao mesmo banheiro. Não se recorda do que DANILO falou quando foi encontrado com a droga (fls. 168 - gravado em áudio e vídeo).

DANILO DA LUZ SILVA, acusado, interrogado na fase inquisitiva, relatou que Tatiane é sua companheira há três anos e que ela nada teve a ver com a situação. Informou que localizou a substância atrás de um armário no pavilhão escolar e que saiu do pavilhão com a intenção de recolher essa substância. Afirmou que estava sofrendo ameaças e que não tem bom convívio com os demais sentenciados do pavilhão V (fls. 63). Em juízo, informou que a substância estava dentro do pavilhão e ele foi pago para "subir com ela para a escola para ser mandada para a rua". Relatou que a droga entrou no presídio na visita passada, por um outro rapaz, para quem o declarante

devia por um "consumo". Declarou que esse rapaz ofereceu R\$ 500,00 em cima do valor devido se ele subisse com a substância para a escola. Informou que tentou pagar a dívida de outras maneiras, mas não conseguiu e acabou apanhando. Afirmou que foi preso por um assalto e recapturado (fls. 169 - gravado em áudio e vídeo).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "K4" (fls. 12/14), proscriita no território nacional, encontrada com o réu em suas roupas íntimas, até o momento em que foi surpreendido em flagrante delito.

O relato das testemunhas foi confirmado pelo réu, que admitiu a prática delituosa. Trata-se de confissão válida, dada sua espontaneidade e alinhamento com as demais provas dos autos, notadamente a prova material. Serve, portanto, como prova definitiva da autoria.

Não há como se reconhecer a excludente de culpabilidade decorrente de suposta inexigibilidade de conduta diversa: nenhuma prova da alegada ameaça sofrida pelo réu foi produzida, e o código de silêncio que vigora no meio criminal não pode se sobrepor às normas legais.

Em outras palavras, importa dizer que os códigos de conduta que vigoram entre criminosos não firmam presunção de veracidade de suas alegações exculpatórias quando se veem processados em juízo.

Ademais, o pagamento de dívida de drogas através da prática de outro delito de tráfico não pode ser endossado pelo Poder Judiciário. Por outro lado, nenhum motivo concreto foi apresentado para não ser dada credibilidade à alegação dos agentes penitenciários, que localizaram o entorpecente com o réu.

Enfim, a incursão do réu nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Certidão e folha de antecedentes às fls. 122/126 e 127/139.

Na primeira fase da dosimetria da pena, cotejadas as vetoriais descritas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o réu ostenta maus antecedentes (fls. Processo nº 0053010-52.2013.8.26.0000 - fls. 122 e fls. 137). Presente uma dentre as dez vetoriais passíveis de apreciação nesta etapa, acresço ao piso legal 1/10 da diferença entre as penas máxima e mínima, o que resulta em pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a agravante genérica da reincidência, pois ao tempo dos fatos o réu ostentava condenação criminal pretérita, transitada em julgado e não integralmente cumprida nem depurada pelo quinquênio legal (Processo nº 3004301-42.2013.8.26.0564 - fls. 126 e 136). Não obstante, a agravante se compensa mutuamente com a atenuante da confissão, pois a admissão pelo réu foi empregada como fundamento para verificação do crime. Assim sendo, a pena permanece no patamar definido na fase anterior.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas é inadmissível, pois o réu é reincidente.

Assim sendo, verifica-se que o requisito final à caracterização da figura do tráfico privilegiado não está preenchido, obstando a concessão da respectiva redução de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, determinado pela reincidência, pela quantia de pena imposta, e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica do réu.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO o réu DANILO DA LUZ SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado e pague 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 14/08/2021.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 08 de agosto de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito